R3.11 Droit des contrats et du numérique

Thème 6 – la formation du contrat

(Articles 1112 à 1187 du Code Civil)

1. Les négociations

Définition

La **négociation**, ou pourparlers, est une période exploratoire durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent leurs propositions mutuelles afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure.

J’avais vraiment envie de te vendre ma maison. Et c’est vrai qu’après avoir signé le compromis de vente chez le notaire, tu te projetais avec ta famille.

Mais quelqu’un m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser.

Je comprends que tu sois déçu.e.
Mais c’est le jeu !

Eh, t’aurais pu me dire que le voisin était une horrible personne. C’est vraiment pas chic de ta part de ne pas m’avoir prévenu.

Elle est super ton entreprise à vendre.
Tu me fais visiter ?

Bon ben finalement ça m’intéresse pas, mais merci pour les informations confidentielles !

Les règles à retenir

- Les personnes doivent être de bonne foi pendant les négociations, et donc loyales.

- Cela signifie :
  - Qu’elles ne doivent pas cacher des informations à l’autre, surtout quand ces informations sont déterminantes pour son consentement
  - Qu’elles ne doivent pas lui soutirer des informations confidentielles, pour en tirer profit
  - Qu’elles doivent respecter leurs paroles
  - Qu’elles doivent lui proposer de s’aligner si elles reçoivent une meilleure offre.

Exemple 1

- Sarah, propriétaire d’une galerie d’art, et Antoine, un collectionneur, négocient la vente d’une sculpture d’un artiste contemporain.
- Après plusieurs semaines d’échanges et un accord de principe sur le prix de 15 000 €, Sarah reçoit une offre supérieure de 18 000 € d’un autre acheteur.
- Elle informe Antoine qu’elle renonce à leur négociation et accepte l’offre de ce nouvel acheteur sans lui laisser l’opportunité de s’aligner.

Exemple n°2

- Julie et Laurent négocient l’achat d’un local commercial. Laurent est le propriétaire et le vendeur.
- Après avoir fait inspecter le lieu par un expert avant l’achat, Julie découvre que le local est frappé d’un vice caché, ignoré de Laurent, un problème de fondations, qui pourrait entraîner des réparations coûteuses.
- Elle informe immédiatement Laurent de ce problème et décide d’interrompre les négociations, expliquant que ce risque est trop élevé pour elle.
- Laurent est très déçu, fâché, et réclame le paiement d’une indemnité pour préjudice.

Exemple n°3

- Deux entreprises sont en discussion pour la cession (la vente) d’un logiciel qu’a développé une des deux entreprises.
- Après plusieurs rencontres, les informaticiens de l’entreprise potentiellement acheteuse obtiennent des informations techniques détaillées sur le logiciel.
- Après avoir acquis ces informations, l’entreprise potentiellement acheteuse met fin brusquement aux négociations et décide de copier le logiciel et d’en développer un similaire.

Article 1112

Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 3

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Article 1112-1

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Article 1112-2

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

Jeu : le négociateur

Contexte

- Vous exercez une profession très particulière : négociateur
- Votre rôle : négocier le mieux possible pour des vendeurs. Vous percevez une commission sur chaque vente réalisée.
- A chaque tour, vous aurez le choix entre :
  - Etre loyal
  - Ne pas être loyal, cacher la vérité sur les produits que vous vendez et gagner plus, mais en prenant le risque de perdre plus aussi.

Le déroulement d’un tour

- Un joueur joue le négociateur
- Un joueur joue l’acheteur
- Un joueur joue le vendeur

- Début du tour : une personne commence et prend le rôle de vendeur. Aux tours suivants, chacun interprétera ce rôle les uns à la suite des autres.

- Phase 1 : le vendeur choisit dans le groupe un négociateur. Il explique sur un bout de papier ce qu’il vend, à quel prix il veut le vendre, et ce que l’objet vaut en vrai (c’est-à-dire moins car l’objet a un défaut)

- Phase 2 : le négociateur propose aux autres joueurs l’objet au prix qu’il choisit :
  - Soit au prix « loyal » (ce que l’objet vaut en vrai)
  - Soit au prix que veut son client

Le déroulement d’un tour

- Phase 3 : les autres joueurs peuvent lui poser des questions pour tester le fait qu’il soit loyal.

- Phase 4 : le négociateur va demander à deux personnes, parmi celles intéressées, le prix qu’ils proposent
  - Le client 1 propose un prix
  - Le client 2 propose un prix supérieur s’il souhaite acquérir le bien, ou pas s’il ne souhaite pas l’acquérir
  - Si le client 2 propose une meilleure offre, le négociateur propose au client 1 de s’aligner. S’il accepte, c’est le client 1 qui remporte le deal. Sinon, c’est le client 2

Le déroulement d’un tour

- Phase 5 : on calcule les gains. Tout va dépendre du prix qui a été choisi initialement par le négociateur

Calcul des gains

	Cas 1 : prix loyal et pas de meilleure offre proposée	Cas 2 : prix loyal + meilleure offre proposée	Cas 3 : prix désiré par le vendeur et pas de meilleure offre	Cas 4 : prix désiré par le vendeur + meilleure offre	Cas n°5 : personne ne souhaite acheter l'objet
Client	3	2	-1	-2	0
Négociateur	1	2	2	3	-2
Vendeur	0	1	3	4	-3

Indications supplémentaires :

1. Les prix proposés par les négociateurs sont soit le prix « loyal » soit le prix proposé par le vendeur, pas de prix intermédiaire.
2. les prix choisis doivent être suffisamment réalistes pour que le jeu fonctionne.

La partie se termine quand tout le monde aura joué au moins une fois le rôle de vendeur.

La personne avec le plus de points a gagné.

2. La conclusion du contrat

Le silence ne vaut pas acceptation

Pour qu’un contrat soit légalement formé, il faut :
- que l’offre soit proposée sans équivoque
- que l’acceptation soit formulée sans équivoque, c’est-à-dire de façon claire et certaine.

Article 1113

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Une fois l’offre clairement exprimée, l’offreur ne peut plus se rétracter

Une fois l’offre clairement acceptée, le vendeur ne peut plus se rétracter

Jeu : l’acceptation est-elle ici explicite ?

Cas n°1

- Thomas propose à Lucie d’acheter sa voiture d’occasion pour 5 000 €.
- Lucie, intéressée, répond « Je vais réfléchir, mais c'est possible ».
- Dans les jours qui suivent, Thomas croit que l'accord est conclu et cesse de chercher d'autres acheteurs.
- Cependant, Lucie ne donne plus de nouvelles et finit par refuser l'offre, affirmant qu'elle n'a jamais accepté formellement l'achat.

Cas n°2

- Une société de téléphonie mobile envoie une proposition d’abonnement hyper avantageuse avec un Iphone 17 pour 150€ par mois.

- L’offre est envoyée par mail à ses clients. La société indique dans son mail que sans réponse de leur part avant le mois prochain, l’offre hyper avantageuse leur sera automatiquement considérée comme acceptée.

- L’offre est malheureusement souvent tombée dans les spams des boites mails de ses clients, qui s’estiment floués.

Cas n°3

- Jean envoie une proposition commerciale à Marie pour la location d’une salle de réception à 500 €.
- Marie répond par écrit à Jean que c’est une super offre et le remercie.
- Jean, ayant entendu cela, comme une acceptation implicite et commence à préparer la location. Marie de son côté est complètement passée à autre chose.

Cas n°4

- Martin propose à Claire de lui vendre un terrain pour 100 000 €.
- Claire est emballée et dit oui tout de suite, mais elle doit d’abord en parler à son conjoint.
- Quelques jours plus tard, elle signifie à Martin qu’elle renonce finalement.

3. La validité du consentement

Article 1128

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Qu’est-ce qu’un consentement valide ?

- Pour être valable, un consentement doit avoir été donné de manière libre et éclairée

- Cela signifie que la personne ne doit pas s’être trompée, avoir été trompée, ou avoir été forcée de donner son consentement.

Cas n°1

- J’ai acheté un truc très cher et complètement idiot sur internet l’autre soir, à 3h du matin. On faisait la fête avec des copains. C’était une blague. C’est que le lendemain que j’ai réalisé.

- Puis-je me faire rembourser en expliquant que je n’étais pas dans mon état normal ?

Cas n°2

- Ma mère a Alzheimer, mais avec des moments de lucidité. Dans un de ces moments de lucidité, elle a choisi de me léguer tout son héritage. Le testament a été fait devant un notaire qui n’y a vu que du feu. Mon frère et ma sœur souhaitent faire un procès.
  - Obtiendront-ils réparation ?
  - Est-ce que ma mère devra prouver qu’elle était saine d’esprit au moment où elle a rédigé son testament ?

› **Article 1129** Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

Article 414-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

A retenir

- Les personnes doivent avoir toutes leurs facultés mentales au moment où elles donnent leur consentement.

- En soi, elles sont présumées les avoir, sauf si elles sont mineures ou majeures protégées.

A retenir

- C’est aux personnes qui souhaitent contester un contrat de prouver que la personne n’avait pas ses facultés mentales au moment où elle a donné son consentement.

Les vices du consentement

- Il existe trois cas de vices du consentement, qui entraînent la nullité du contrat :
  - L’erreur
  - Le dol
  - La violence

Article 1130

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

› **Article 1131** Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

A retenir

- Un contrat peut être annulé si l’on prouve qu’il y a eu vice du consentement, et que cela a été déterminant dans la conclusion du contrat.

- La victime du vice du consentement doit alors obtenir une réparation (un remboursement par exemple).

3.1. L’erreur

L’erreur

- L'erreur, vice du consentement, réside dans une appréciation inexacte de la réalité.

L’erreur

- Il y a plusieurs types d’erreur :

1. **L’erreur sur les qualités essentielles de l’objet du contrat.** Attention, il faut distinguer l’erreur de l’aléa sur la qualité de la prestation. Une prestation qui se révèle être de mauvaise qualité, ce n’est pas une erreur.

Exemple : je pensais acheter une voiture électrique, et en fait c’était une voiture diesel.

Il s’agit d’une qualité essentielle de la chose. Donc il y aura erreur et nullité du contrat

Exemple : je pensais acheter un vélo avec une selle rembourrée. La selle est normale. Ici, ce n’est pas une qualité essentielle du vélo. Et donc, il n’y a pas d’erreur.

L’erreur

- Il y a plusieurs types d’erreur :

2. **L’erreur sur la valeur**, quand une des parties se trompe sur la valeur réelle de l’objet du contrat
   - En général, cette erreur n'est pas cause de nullité, car elle est considérée comme un risque normal dans les affaires. Cependant, si l'erreur est la conséquence d'une erreur sur les qualités essentielles de la chose, elle peut être prise en compte.

- Exemple : je pensais acheter une peinture de Pablo Picasso à 1 million d’euros. Je me retrouve avec une peinture de Gérard Picasso, qui vaut 100 euros, et que j’ai payé 1 million d’euros.
  - Il y a erreur sur la qualité essentielle de la chose, qui a entraîné un écart de prix important. Donc il y a erreur.

L’erreur

- Il y a plusieurs types d’erreur :

3. **L’erreur sur la personne**, quand une des parties se trompe sur l’identité du co-contractant, et que cette erreur a un caractère essentiel pour le contrat.

   Exemple : je pensais acheter une paire de chaussures Nike. Et je me suis trompé dans l’orthographe. J’ai acheté une paire d’une marque d’imitation « NAÏQUE ». Il y a erreur sur la marque.

L’erreur

- Il y a plusieurs types d’erreur :

4. L’erreur sur le motif, qui concerne les raisons personnelles ou subjectives pour lesquelles une personne a conclu le contrat.

Exemple : je pensais avoir besoin d’un ordinateur et en ai acheté un. En fait, mon employeur m’en fournit un et je n’en avais pas besoin.

Il y aura erreur, si je prouve que je ne pouvais pas avoir l’information avant, ce qui ne sera probablement pas le cas ici.

Exemples : trouvez le type d’erreur

1. J’ai réservé un hôtel à Vienne. Il se trouve que l’hôtel n’est pas à Vienne en Autriche, mais à Vienne à côté de Lyon
   - Une erreur sur une qualité essentielle de l’offre

2. J’ai réservé un hôtel à Vienne qui s’appelle l’Imperial. En fait, je l’ai confondu avec l’Imperator, qui est un hôtel de luxe très connu

- Il s’agit d’une erreur sur la personne

Exemples : trouvez le type d’erreur

3. A Vienne, on assiste à un opéra. Le spectacle commence, et on s’aperçoit qu’il s’agit d’un opéra très contemporain, pendant lequel les acteurs passent leur temps à hurler et jouer faux.

Il s’agit d’une erreur sur la qualité essentielle de l’offre

4. A Vienne, on m’a prévenu qu’il fallait avoir des travelers chèque pour payer ses achats. Quand j’arrive, je découvre que le pays est en zone euro, et que je peux payer avec mes euros habituels.

Il s’agit d’une erreur sur le motif.

L’erreur

- L’erreur peut être invoquée pour faire annuler un contrat.
- Mais elle n’entraînera la nullité du contrat que si le juge estime qu’elle a eu une influence déterminante sur le consentement.
- La question à se poser : aurait-il ou elle contracté si elle n’avait pas fait cette erreur ?
  - Si oui, alors l’erreur n’était pas déterminante pour le consentement, et donc elle n’entraînera pas la nullité du contrat
  - Si non, il y aura nullité du contrat.

L’erreur

- Attention ! Toute erreur n'est pas forcément excusable, et n’entraîne pas forcément la nullité du contrat :
  - Quand la personne aurait pu davantage s’informer
  - Quand l’erreur est présentée avec mauvaise foi, bien sûr.

Jeu : inventons une erreur

Cas n°1

Je décide d’organiser mon mariage avec une agence de wedding planner. Je leur verse le montant convenu. Mais en fait je me rends compte…

Mais en fait je me rends compte que…

- C’est une agence de pudding planner, qui n’organise pas du tout de mariage, mais fabrique et commercialise du pudding.
- L’agence a présenté son activité par téléphone, mais comme je parle mal anglais, je n’avais pas compris qu’il ne s’agissait pas de la même chose.
  - C’est une erreur, car il y a eu une appréciation inexacte du service proposé par l’agence.
  - Le couple pourra obtenir la nullité du contrat, s’il parvient à convaincre le juge que la confusion était possible.

Mais en fait je me rends compte que…

- C’est une agence spécialisée dans les mariages naturistes. Le couple avait compris que c’était une agence spécialisée dans les mariages « natures ». C’est pas tout à fait la même chose.

  - C’est une erreur, car il y a eu une appréciation inexacte du service proposé par l’agence.
  - Le couple pourra obtenir la nullité du contrat, et donc le remboursement des sommes versées.

Mais en fait je me rends compte que…

- En fait, mon mari a une fausse identité, et une autre vie avec une autre femme.
  - Il s’agit d’une erreur pour un des deux futurs mariés, mais pas pour l’autre, puisqu’il était au courant de sa double vie
  - Donc il n’y aura pas de nullité du contrat. Le couple devra négocier pour obtenir une partie du remboursement.

Mais en fait je me rends compte que…

- L’agence est totalement incompétente, et le couple s’en rend compte le jour du mariage. Elle fait ce qu’elle a dit, mais la décoration est beaucoup moins belle que ce qu’imaginait le couple.
  - Ce n’est pas une erreur, mais un aléa sur la qualité de service
  - Aucun remboursement ne pourra être demandé si la prestation délivrée a été conforme à ce qui était convenu, et si l’agence a été de bonne foi au moment de la formation ou de l’exécution du contrat.

Mais en fait je me rends compte que…

- En fait, on n’a plus envie de se marier.
  - Il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’un changement d’avis après la formation du contrat
  - Dans ce cas, c’est le principe de la force obligatoire du contrat qui s’applique.
  - Le couple devra donc dédommager l’agence.

Cas n°2

Un couple décide d’adopter un chien, et se rend chez un éleveur pour acheter un chiot de pure race. Mais au fur et à mesure des semaines…

Mais au fur et à mesure des semaines

- Le chien se révèle être très coûteux en soin vétérinaire. Comme tous les chiens. Mais le couple n’en avait pas connaissance.
  - S’agit-il d’une erreur ? Le couple pouvait se renseigner, c’est une fausse erreur.
  - Le couple pourra-t-il obtenir la nullité du contrat ? Non, il n’y aura pas nullité du contrat.

Mais au fur et à mesure des semaines

- Le chien a beaucoup grandi, et fait désormais 50 kilos. Il prend beaucoup de place dans l’appartement. Il a été atteint d’une maladie entraînant une obésité soudaine.
- Aucun certificat médical n’a été délivré au moment de l’achat. En même temps, ce n’est pas obligatoire d’en délivrer un.

  - S’agit-il d’une erreur ? Ce n’est pas une erreur, c’est un aléa, un évènement qui peut arriver. Il n’y a pas eu d’erreur au moment de la signature.
  - Le couple pourra-t-il obtenir la nullité du contrat ? Non, il n’y aura pas nullité du contrat.

Mais au fur et à mesure des semaines

- Mais le chien n’est pas de la bonne race. L’éleveur a induit en erreur le couple.
  - S’agit-il d’une erreur ? Ce n’est pas une erreur, mais un dol.
  - Le couple pourra-t-il obtenir la nullité du contrat ? Oui, car c’est un vice du consentement.

Mais au fur et à mesure des semaines

- Mais le chien n’est pas de la bonne race. L’éleveur s’est trompé, et a confondu, en étant de bonne foi, deux races.
  - S’agit-il d’une erreur ? C’est une erreur
  - Le couple pourra-t-il obtenir la nullité du contrat ? Oui, il pourra obtenir la nullité du contrat.

Mais au fur et à mesure des semaines

- Mais le chien est d’une catégorie dangereuse. Et le couple n’avait pas conscience qu’il fallait un permis de détention. L’éleveur ne les a pas prévenu.
- Pour se mettre en conformité, ils doivent en passer un dans les plus brefs délais. Mais ça leur fait peur d’avoir un chien dangereux, et ils ne souhaitent plus l’adopter.

    - S’agit-il d’une erreur ? Il y a à la fois erreur et dol (car information essentielle cachée par l’éleveur).
    - Le couple pourra-t-il obtenir la nullité du contrat ? Oui sans doute, en raison du dol.

3.2. Le dol

A retenir

- Le dol est défini par le Code civil comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (art. 1137, al. 1er) ou de dissimuler intentionnellement « une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » (art. 1137, al. 2).

A retenir

- Pour qu’il y ait dol, il faut qu’il y ait :
  - Une intention de tromper ou d’induire en erreur (élément psychologique du dol)
  - Des manœuvres, des mensonges, des ruses, des mises en scène et de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante (élément matériel)

Jeu : jusqu’où irez-vous ?

Règle du jeu

- Donner deux scénarios adaptés à la situation
- Scénario 1 : vous faites preuve de bonne foi
- Scénario 2 : vous imaginez un dol

Cas n°1

- Votre maison est dans un piteux état. Elle va bientôt s’écrouler. Vous aimeriez la vendre malgré tout.

- Scénario 1 (la bonne foi) : vous prévenez qu’il faudra beaucoup de réparations, et vous la vendez à un prix plus faible

- Scénario 2 (le dol) : vous cachez la vérité, en repeignant les murs, et vous la vendez à un prix normal

Cas n°2

- Vous vendez une prestation de coiffeur, mais n’êtes pas vraiment coiffeur. Un CAP coiffure est pourtant obligatoire pour être coiffeur.

- Scénario 1 (la bonne foi) : je t’informe que je n’ai pas de formation. Et pour me protéger, je te demande de signer un papier qui atteste que tu en es informé.
- Scénario 2 (le dol) : je dis rien ou je photoshope un faux diplôme.

Cas n°3

- Vous souhaitez emprunter une somme d’argent à la banque, mais vous n’avez pas vraiment de situation professionnelle stable, ni d’argent de côté.

- Scénario 1 (la bonne foi) : vous êtes honnête avec votre situation, et espérez avoir quand même un crédit
- Scénario 2 (le dol) : vous produisez de faux bulletins de salaire

3. La violence

A retenir

- La violence est une contrainte sous la pression de laquelle le contractant s’engage parce qu’il craint d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable (art. 1140).

- La violence est traditionnellement définie comme une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à donner son consentement.

A retenir

- 1ère forme de violence : la violence physique ou morale
- Elle doit provoquer la crainte d'un mal considérable
- Elle peut viser la personne dans son intégrité physique, sa vie, sa santé ou dans sa liberté ou son honneur, sa réputation.

A retenir

- 2ème forme de violence : l’abus de dépendance

- On parle d’abus de dépendance « lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

- Cet abus de dépendance peut lui-même avoir différentes formes : abus de faiblesse, abus de dépendance économique…

A retenir

- Comme dans les autres cas de vices du consentement, le juge prononcera la nullité du contrat s’il estime que cette violence a eu un caractère déterminant dans l’intention de contracter.

Violence ou non ?

Cas n°1

- Une personne passe son temps à scruter son voisin depuis sa fenêtre. Et elle a bien repéré qu’il entretenait une liaison avec quelqu’un d’autre.

- Il en profite pour lui proposer un deal : un bout de terrain à pas cher pour agrandir le jardin, contre son silence envers sa femme.

- Réponse : oui, il y a violence, car il fait craindre, sous la contrainte, un mal considérable.

Cas n°2

- Une cliente dans un magasin flashe complètement sur le sac à main de ses rêves.
- Elle consulte son appli bancaire, mais manque de bol, son salaire n’a pas encore été viré sur le compte.
- Elle supplie la vendeuse de lui réserver le sac jusqu’à demain.
- La vendeuse, froide et distante, lui explique que la vie est parfois faite de déceptions.

- Réponse : non, il n’y a pas violence, car il n’y a pas de contrainte, ni même de contrat

Cas n°3

- Mme Bertrand, âgée de 85 ans et vivant seule, reçoit régulièrement la visite de M. Perrin, un agent immobilier qui cherche à lui acheter sa maison.

- Il lui fait de nombreuses visites, la pressant de vendre en insistant sur son âge avancé et sur le fait qu’elle ne pourra bientôt plus s’occuper de sa propriété.

- Sentant une pression constante, Mme Bertrand finit par céder et signe une promesse de vente.

- Réponse : oui, il y a violence car il s’agit d’un cas de harcèlement moral.

Cas n°4

- Certaines personnes, atteintes de la même maladie, sont contraintes de prendre le seul médicament qui existe sur le marché.

- Du jour au lendemain, la firme qui produit ce médicament décide de multiplier par 40 le prix de ce médicament. La sécurité sociale et les mutuelles ne prennent pas en charge cette augmentation.

- Réponse : oui, il y a violence. Il s’agit d’un abus de dépendance.

Cas n°5

- Julien veut acheter une voiture à son ami Karim, mais Karim hésite.

- Julien insiste en disant que s'il ne lui vend pas la voiture, il sera fâché pendant longtemps. Karim finit par accepter pour éviter un conflit entre eux.

- Réponse : non, il n’y a pas violence, car Karim ne fait pas craindre un mal considérable.

Cas n°6

- Sophie veut acheter une maison, mais hésite en raison du prix élevé.

- L’agent immobilier lui explique que, vu la hausse des prix dans le secteur, elle risque de ne plus avoir d’opportunités à ce prix-là si elle attend trop longtemps. Sophie se décide à acheter.

- Réponse : non, il n’y a pas de violence, car il n’y a pas de contrainte. Il s’agit d’un simple conseil.

Cas n°7

- Léa souhaite vendre un tableau ancien, mais elle n’est pas sûre du prix.

- Son cousin Vincent, amateur d’art, lui dit que, vu l’état du tableau, elle ne pourra pas en tirer grand-chose et lui propose un prix bas. Léa accepte en pensant que c'est le marché qui impose ce prix.

- Réponse : même réponse que dans le cas précédent. Il n’y a pas de violence, car il n’y a pas de contrainte. Il s’agit d’un simple conseil.

Cas n°8

- Isabelle possède un restaurant, qu’elle souhaite vendre, et qui est convoité par plusieurs acheteurs, dont Louis.

- Celui-ci décide de lui mettre la pression et, lui dit que si elle n’accepte pas de lui vendre son restaurant, il fera courir la rumeur que son restaurant a d’importants problèmes d’hygiène, ce qui pourrait nuire à sa réputation.

- Isabelle, craignant cette mauvaise publicité, vend le restaurant à Louis.

- Réponse : oui, il y a violence, car Louis fait peser une contrainte, et menace Isabelle d’atteindre à sa réputation de restauratrice, ce qui peut être considéré comme un mal considérable.

4. Cas de révision sur les vices du consentement

Y a-t-il ou non vice du consentement ?
Si oui, lequel ?
Va-t-il entraîner la nullité du contrat ?

Cas n°1

- Sophie souhaite vendre sa voiture.
- Elle déclare à l'acheteur, Marc, que la voiture n'a jamais eu d'accident, alors qu'elle a en fait subi des réparations importantes après un accident.
- Marc achète la voiture en se basant sur cette affirmation.
- Réponse : oui, il y a vice du consentement car il y a tromperie, et donc dol. Marc obtiendra la nullité du contrat.

Cas n°2

- Émilie, une personne âgée, vend un terrain d'une valeur de 100 000 euros pour seulement 30 000 euros à un promoteur immobilier.

- Le promoteur passait tous les jours. Elle subissait une pression telle qu’elle a préféré céder.

- Réponse : oui, il y a vice du consentement. Il s’agit d’un cas de harcèlement moral, et donc de violence. Emilie pourra obtenir la nullité du contrat.

Cas n°3

- Jean signe un contrat pour un abonnement à un service en ligne sans réaliser qu'il s'agit d'un engagement de 12 mois.

- Les conditions de l'abonnement étaient détaillées en bas de page et il ne les a pas lues. En même temps, qui lit les petites lignes ?

- Réponse : non, il n’y a pas vice du consentement car l’information n’était pas cachée. Il fallait simplement la lire.

Cas n°4

- Lucie signe un contrat pour un voyage tout compris.
- Après avoir versé un acompte, elle découvre que le prix n'inclut pas certains frais cachés (assurance, frais de bagages, etc.), qui n’étaient pas clairement indiqués au moment de la signature.
- Réponse : il y a tromperie, et donc dol, car il s’agissait d’un voyage « tout compris ». Il y aura donc nullité du contrat.

Cas n°5

- Maxime, sous pression de son patron qui menace de le licencier, signe un document de renonciation à une prime. Il agit par crainte de perdre son emploi.

- Réponse : il y a vice du consentement. Il s’agit d’un cas d’abus de dépendance et donc de violence.

Cas n°6

- Élodie investit dans un programme d'investissement en ligne qui promettait, dans une publicité, des gains rapides et sans risque.
- Elle ne réalise que ce programme est une arnaque qu'après avoir perdu son argent.
- Réponse : il s’agit encore d’une tromperie, plus exactement d’une publicité mensongère. Il y aura nullité du contrat, et surtout condamnation pénale de la société.